

공소청 마약지문 감정센터(DSAC) 운영지침

<제정 대검예규 과수 제270호, 1997.12.10>
<개정 대검예규 과수 제284호, 1998.03.10>
<개정 대검예규 과수 제375호, 2005.04.18>
<개정 대검예규 과수 제512호, 2009.11.03>
<개정 대검예규 과수 제620호, 2012.11.03>
<개정 대검예규 과수 제758호, 2014.12.29>
 <개정 대검예규 제799호, 2015.07.16.>
 <개정 대검예규 제940호, 2018.03.02.>
 <개정 대검예규 제1127호, 2020.10.06.>
 <개정 대검예규 제1319호, 2022.11.03.>
 <개정 대검예규 제1352호, 2023.07.03.>
 <개정 공소청예규 제140호, 2026.10.02.>

제 1 장 총 칙

제1조 【목적】 이 지침은 공소청에 설치하는 마약지문 감정센터(Drug Signature Analysis Center : DSAC)의 효율적인 운영을 도모하고 마약류 밀조·유통 정보 추적을 통한 마약류 밀반입 억제 등 법과학 분석업무의 발전에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2026.10.2.>

제2조 【마약지문 감정의 정의】 마약지문 감정이라 함은 마약류의 성분, 순도, 색상 및 불순물 등 특성에 대하여 정밀한 분석을 실시함을 말한다.

제3조 【설치】 공소청 마약지문 감정센터(이하 "감정센터"라 한다)는 공소청 법과학감정담당관실 소속 법화학실 내에 둔다.<개정 2014.12.29., 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제 2 장 운영위원회

제4조 【운영위원회】 감정센터의 운영에 관한 중요사항을 심의·의결하고, 운영업무를 지원하기 위하여 **공소청** 마약지문 감정센터 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)를 둔다. <개정 2026.10.2.>

제5조 【구성】 ①운영위원회는 위원장 및 2인의 위원으로 구성한다.

②위원장은 **공소청 법과학기획관**이 된다.<개정 2026.10.2.>

③위원은 **공소청 법과학감정담당관, 중대범죄3과장**이 된다. <개정 2015.7.16., 2018.3.2., 2020.10.6., 2026.10.2.>

제6조 【간사】 ①운영위원회의 사무를 처리하고, 감정센터 운영에 관한 실무를 담당하기 위하여 간사 1인을 둔다.

②간사는 **공소청 법과학감정담당관실** 소속 법화학실장이 된다. <개정 2014.12.29., 2015.7.16., 2018.3.2., 2026.10.2.>

제7조 【기능】 운영위원회는 다음 사항을 심의한다.

1. 감정센터의 운영에 관한 사항
2. 감정마약류의 수집, 관리에 관한 사항
3. 기타 검찰총장이 지시하는 사항

제8조 【소집】 운영위원회는 위원장이 필요하다고 인정할 때 소집한다.

제9조 【정족수】 운영위원회의 심의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제 3 장 감정마약류의 수집

제10조 【감정대상】 감정센터의 감정대상은 다음 각 호와 같다.

1. 마약류 관리에 관한 법률에 의한 마약, 향정신의약품 및 대마
- 2.<삭제 2009.11.3>
- 3.<삭제 2009.11.3>
4. 기타 운영위원회에서 감정대상으로 의결한 환각물질 또는 약물

제11조 【마약류 채취량】 감정센터에 감정의뢰할 마약류의 분량은 최소한 다음 각 호 이상으로 한다. 다만 압수량이 최소분량 미만일 경우에도 특히 필요하다고 인정된 때에는 감정의뢰 할 수 있다.

1. 마약 : 5g
2. 향정신성의약품 : 5g
3. 대마 : 5g

제12조 【마약류 감정의뢰】 ① 중대범죄수사청, 경찰청 및 기타 국가기관에서 는 마약범죄와 관련하여 제11조의 감정필요량 이상의 마약류를 압수한 경우에는 공소청 중대범죄3과장과 협의를 거쳐 공소청 마약지문감정센터에 감정의뢰 할 수 있다. <개정 2015.7.16., 2026.10.2.>

② <삭제 2026.10.2.>

③ 마약류를 감정 의뢰할 때에는 별지 제1호 서식에 의하여 마약류의 명칭, 분량, 추정되는 제조자, 제조장소, 최종소지자의 성명, 사건개요, 관련 피의자 성명을 기재한 마약지문감정의뢰카드와 함께 송부한다. <개정 2012.11.3., 2026.10.2.>

제13조 【마약류 송부요령】 마약류는 이물질이 혼입되지 않도록 채취하고 유산지로 포장한 다음 깨끗한 용기에 담아 밀봉하여야 하며, 운송중 파손, 오손, 변질 또는 부패되지 않도록 포장하여 송부하여야 한다. <개정 2023.7.3.>

제13조의2 【마약류 수리】 ① 마약지문감정관(이하 ‘감정관’이라 한다.)

은 각급청으로부터 송부된 마약류가 중앙감정물접수실에 접수된 때에는 마약류와 마약지문감정의뢰서류 등을 대조하고 각급청 마약류 인계자 입회하에 무게를 실측한 후 별지 제2호 서식에 의한 마약류 수리 및 사용·보존 관리대장에 연도별 접수번호, 마약류 명칭 등을 기재하고 수리하여야 한다. <신설 2023.7.3.>

제 4 장 마약류분석 및 관리

제14조 【마약류 분석】 감정관은 송부받은 마약류에 대하여 성분, 순도, 불순물, 색상, 생산지, 제조방법 등에 대한 분석을 실시한 후 이를 체계적으로 관리하여야 한다. <개정 2014.12.29., 2023.7.3.>

제15조 【마약류 관리 및 보존】 ①법화학실장은 각급청으로부터 송부받은 마약류와 감정 후 남은 마약류를 다음 각 호에 따라 관리·보존하여야 하며, 그 보존기간은 15년으로 한다. <개정 2014.12.29., 2022.11.3., 2023.7.3.>

1. 모든 마약류는 보관용기 또는 포장지의 겉면에 접수번호, 수량 등을 정확히 표시한다.
2. 마약류는 수리 후 예비시료 약 4g(이하 ‘예비시료’라 한다), 분석시료 약 1g(이하 ‘분석시료’라 한다)으로 각각 분리하여 보관·관리한다.
3. 예비시료는 감정관이 서명한 봉인지로 봉인한 후 다른 마약류와 구별하여 법화학실 내의 내화금고에 보관하고, 금고 비밀번호와 열쇠는 법화학실장과 KOLAS 기술부책임자가 각각 보관·관리한다.
4. 분석시료는 분말화한 후 법화학실 내의 별도의 내화금고에 보관·관리한다.

②감정관은 감정 및 재감정 또는 연구 등의 목적으로 마약류를 사용할 경우에는 분석시료를 우선 사용하고, 별지 제2호 서식에 의하여 사용 일자, 시료의 구분, 사용량, 잔여량 등을 기재하여야 한다. <신설 2022.11.3., 개정 2023.7.3.>

③감정관은 감정 및 재감정 또는 연구 등의 목적으로 부득이 예비시료를 사용할 필요가 있는 경우에는 예비시료 사용의 필요성 등을 **법과학 감정담당관**에게 미리 보고하고, 별지 제2호 서식에 의하여 사용 일자, 시료의 구분, 사용량, 잔여량 등을 기재하여야 하며, 사용 후에는 본조 제1항 제3호를 준용한다. <신설 2023.7.3., 개정 2026.10.2.>

④법화학실장은 매반기 1회 이상 별지 제2호 서식에 따라 마약류 사용 및 보존·관리 현황을 점검하고 그 결과를 **법과학감정담당관**에게 보고하여야 한다. <신설 2022.11.3., 개정 2023.7.3., 2026.10.2.>

제15조의2 【보존만료후의 마약류 처리】 ①보존기간이 만료된 마약류는 폐기처분해야 한다. <신설 2022.11.3.>

②법화학실장은 보존기간이 만료된 마약류에 대하여 매년 1회 이상 별지 제3호 서식에 따라 폐기목록을 작성한 후 **법과학감정담당관**에게 보고하고 소각 기타의 방법에 의하여 폐기하여야 한다. 이 경우 법화학실장은 별지 제4호 서식에 의한 폐기조서를 작성하여 **법과학 감정담당관**에게 보고하여야 한다. <신설 2022.11.3., 2026.10.2.>

제16조 【감정자료의 운용】 법화학실장은 마약지문 감정자료를 과학적인 감정을 위해 활용하는 한편, **국가기관**으로부터 수사 또는 교육을 위해 자료를 요청받았을 때에는 이를 **요청한 기관에 제공할 수 있다.** <개정 2014.12. 29., 2026.10.2.>

제17조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <본조 신설 2020.10.6., 개정 2022.11.3., 2023.7.3., 2026.10.2.>

제 5 장 보 칙

제18조 【준용】 본 지침에 규정되지 않은 사항에 대해서는 법화학 감정규정에 따른다. <개정 2015.7.16.>

[제17조에서 이동 2020.10.6.]

부 칙

이 규정은 1998. 3. 10.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2005. 4. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2009. 11. 4.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2012. 11. 5.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2014. 12. 29.부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2015. 7. 16.부터 시행한다.

부 칙 〈제940호, 2018. 3. 2.〉

이 지침은 2018. 3. 2.부터 시행한다.

부 칙 〈제1127호, 2020. 10. 6.〉

이 지침은 2020. 10. 6.부터 시행한다.

부 칙 〈제1319호, 2022. 11. 3.〉

이 지침은 2022. 11. 3.부터 시행한다.

부 칙 〈제1352호, 2023. 7. 3.〉

이 지침은 2023. 7. 3.부터 시행한다.

부 칙 〈제140호, 2026. 10. 2.〉

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

(별지 제1호 서식)<개정 2023.7.3.>

마약지문감정의뢰 및 마약류 수리카드

접수번호		접수일자	
마약류명칭			
마 약 류 송부·수리	일선 송부량	공소청 인수 측정량	측정일·확인자
	1.		(서명)
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
죄 명		사 건 번 호	
송 부 청		담 당 자	
최종소지자		관련피의자	
사 건 개 요			
추 정 되 는 제 조 장 소			
제 조 자			
비 고			
위와 같이 마약지문감정을 의뢰합니다. 년 월 일 작성자 (인)			
인 계 자	(서명)	접 수 실 인수·인계자	법 화학실 인 수 자 (서명)

(별지 제2호 서식)<신설 2022.11.3., 개정 2023.7.3.>

마약류 수리 및 사용·보전 관리대장

[illegible]

(별지 제3호 서식)<신설 2022.11.3.>

잔여마약류 폐기목록

[illegible]

297mm × 210mm(백상지 80g/㎡)

잔여마약류 폐기조서

「**공소청** 마약지문 감정센터(DSAC) 운영지침」에 따라 별첨 잔여 마약류를 폐기하고 이 조서를 작성함.

일 시 :

장 소 :

대 상 : 별첨 목록과 같음

방 법 :

담 당 자 : 직급 성명

검 수 자 : 직급 성명

참 관 자 : 직급 성명

확 인 자 : **법과학감정담당관** 성명